

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 128 - 129/2531	พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายใหญ่ จันทร்தองคำ กับพวก	โจทก์
	นายทวี แจ่มกลิ้ง กับพวก	จำเลย
	นางเป้า แจ่มกลิ้ง จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ สำนวนแรกนายใหญ่ จันทร்தองคำนางลมโซย
จันทร்தองคำ เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 364, 365, 91, 80, 83, 84 สำนวนที่สองพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องขอ
ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297, 365, 295, 91
ฯลฯ

ระหว่างพิจารณาคดีสำนวนที่สอง นายใหญ่ จันทร்தองคำนางลมโซย จันทร
ทองคำ โจทก์สำนวนแรกซึ่งเป็นผู้เสียหายในสำนวนที่สองขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต แล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน
ถ้อยคำสำนวนให้รวมไว้ในสำนวนที่สอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80, 288, 365 จำคุก 10 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 114,112,111)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 250,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ